

0000286-48.2022.8.26.0279

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE
Comarca: Itararé

Foro: Foro de Itararé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

Josiel de Farias Mendes

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de aparelho de telefone celular, da marca Motorola, modelo G5, cor dourada, sem chip, e do valor de R\$ 380,25, formulado por JOSIEL DE FARIAS MENDES, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itararé

Foro de Itararé

2ª Vara

Rua Frei Caneca, 982, Itararé-SP - cep 18460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo Digital 0000286-48.2022.8.26.0279 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000286-48.2022.8.26.0279

Classe – Assunto:

Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

Josiel de Farias Mendes

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de aparelho de telefone celular, da marca Motorola, modelo G5, cor dourada, sem chip, e do valor de R\$ 380,25, formulado por JOSIEL DE FARIAS MENDES, na qualidade de real proprietário/possuidor, conforme consta no auto de exibição e apreensão (fl. 3).

Instado a manifestar previamente, o representante do Ministério Público ofertou parecer parcialmente favorável (fl. 15)

É o relatório.

Decido.

A propriedade (embora direito de menor irradiação em relação à liberdade) também goza de proteção constitucional, e que, portanto não pode ser fragmentada sem indícios válidos. A regra processual é a retenção do bem enquanto conveniente à

instrução probatória (art. 188 do Código de Processo Penal), sendo que somente as coisas que se referem no art. 91, inciso II do Código Penal, não podem ser devolvidas, ressalvadas as hipóteses de terceiro lesado ou de boa-fé (art. 119 do Código de Processo Penal).

Daí inferir-se que a sistemática do Código de Processo Penal não é outra que a ponderação de valores entre o direito de propriedade com os interesses da persecução penal.

Na lição de Eugênio Pacelli: "As demais coisas, não constituindo produto de crime ou instrumento cujo a posse ou o fabrico constituam, por si mesmo, um delito, somente deverão permanecer apreendidas enquanto não tiverem cumprido, ainda, a finalidade a que se destinou a apreensão: o exame de sua pertinência e do seu conteúdo probatório. Daí o disposto no art. 118 do CPP a dizer que antes de transitar julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Assim, como regra, a questão tratada no incidente de restituição de coisas é matéria de Direito Civil, relativa à propriedade do bem apreendido, à exceção daquelas mencionadas no art. 91 do CP". Após a manifestação do Ministério Público, juntou-se cópia do v. Acórdão e trânsito em julgado, que manteve a desclassificação da conduta do requerente para o delito previsto no art. 28 da Lei 11343/2006 (fls. 16/21).

Portanto, forçoso concluir, não havendo mais qualquer interesse para a persecução penal, não se justifica a retenção do bem, exigindo a norma processual somente a prova da propriedade pelo interessado de boa-fé (art. 120, § 1º, do Código de Processo Penal).

Ademais, não havendo indícios que indiquem qualquer ilicitude sobre as coisas apreendidas, de rigor a sua restituição ao seu legítimo proprietário.

Assim, JULGO PROCEDENTE o presente incidente e determino a restituição do aparelho de telefone celular e do valor apreendido ao requerente Josiel de Farias Mendes, mediante termo de entrega e expedição de mandado de levantamento eletrônico. Oficie-se à D. Autoridade Policial de origem, dando-se ciência desta decisão para as providências necessárias em relação a restituição do aparelho de telefone celular.

Intime-se o patrono do requerente para que informe os dados necessários para expedição do MLE (dados bancários do favorecido).

Após, nada mais havendo, se cumpridos todos os atos processuais, arquivem-se os autos procedendo-se a baixa do incidente processual.

Sem prejuízo, traslade-se cópia desta decisão para os autos principais.

P.I.C.

Itararé, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA